

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2593/2534

ธนาคารเอเชีย จำกัด
นายวิชา เกาเสถียร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 374, มาตรา 375

จำเลยที่ 2 ตกลงรับโอนกิจการโรงเรียนจากจำเลยที่ 1 พร้อมกับหนี้สินของโรงเรียน และแจ้งให้เจ้าหนี้ไปขอรับชำระหนี้ ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกรวมอยู่ด้วย เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่ 1 เนื่องจากกิจการของโรงเรียนที่จำเลยที่ 2 รับโอนมาตามสัญญาดังกล่าวได้ขอรับชำระหนี้จากจำเลยที่ 2 จึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาว่าจะถือเอาประโยชน์จากสัญญานั้นแล้ว จำเลยที่ 2 จึงต้องผูกพันตามสัญญาในอันที่จะต้องชำระหนี้ให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า เดิมจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของโรงเรียนภูเก็ทเทคโนโลยี ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันไว้กับโจทก์ สาขาภูเก็ต และขอเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ โจทก์ทวงถาม จำเลยที่ ๑ ขอผ่อนผันจะชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๗ แต่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด ต่อมาจำเลยที่ ๒ เข้าดำเนินกิจการแทนจำเลยที่ ๑ และประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์แจ้งให้เจ้าหนี้ของโรงเรียนยื่นหลัก

ฐานขอรับชำระหนี้ โจทก์ยื่นหลักฐานขอรับชำระหนี้แล้วจำเลยที่ ๒ เพิกเฉย ขอให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน ๑๙,๐๗๙.๘๒ บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๘,๘๖๒.๗๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จสิ้น

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ รับโอนกิจการโรงเรียนภูเก็เทคโนโลยีจาก
จำเลยที่ ๑ จริง แต่หนี้ที่โจทก์ฟ้องเป็นหนี้ส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่หนี้ที่ก่อเพื่อ
กิจการของโรงเรียนและไม่มีกฎหมายบังคับให้จำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่
๑ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ชำระเงิน ๑๓,๒๔๖.๕๙ บาทแก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๖
มิถุนายน ๒๕๒๗เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น โดยคิดดอกเบี้ยทบต้นจากวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๗ ถึงวันที่ ๑๐กรกฎาคม ๒๕๒๗ หลังจากนั้นให้คิดดอกเบี้ยไม่ทบ
ต้น

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ในข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกาในข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่าไม่มีบทกฎหมายใดที่จะให้จำเลย
ที่ ๒ ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์นั้น ข้อเท็จจริงยุติว่า จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ตามฟ้อง
เนื่องจากการดำเนินกิจการโรงเรียนภูเก็เทคโนโลยี เห็นว่าการที่จำเลยที่ ๒ ตกลง

รับโอนกิจการโรงเรียนภูเก็ต-เทคโนโลยีจากจำเลยที่ ๑ พร้อมกับหนี้สินของโรงเรียน และแจ้งให้เจ้าหนี้ไปขอรับชำระหนี้เป็นการตกลงที่จำเลยที่ ๒ ยอมรับชำระหนี้ ของโรงเรียนที่เนื่องมาจากกิจการของโรงเรียนที่รับโอนมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อ ประโยชน์แก่เจ้าหนี้อันเป็นบุคคลนอกสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ด้วยข้อ ตกลงดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกรวมอยู่ด้วย เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้จำเลยที่ ๑ เนื่องจากกิจการของโรงเรียนที่จำเลยที่ ๒ รับโอน มาตามสัญญาดังกล่าวได้ขอรับชำระหนี้จากจำเลยที่ ๒ จึงเป็นกรณีที่โจทก์ซึ่งเป็น บุคคลภายนอกได้แสดงเจตนาแก่จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามสัญญาว่าจะถือเอา ประโยชน์จากสัญญานั้นแล้ว จำเลยที่ ๒ จึงต้องผูกพันตามสัญญาในอันที่จะต้องชำระ หนี้ให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๗๔ วรรคสอง

พิพากษายืน.

(อุตม เฟื่องฟู้ง-ก้าน อันนันทน์-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดภูเก็ต - นายประเสริฐ โกวิทยา

ศาลอุทธรณ์ - หม่อมหลวงเฉลิมชัย เกษมสันต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ